## Processo Administrativo de Trânsito

Passaremos agora para o estudo do processo administrativo para aplicação da penalidade de multa. Para isso, a leitura dos artigos 280 a 290 do CTB são indispensáveis.

Há quem diga que o processo administrativo se inicia com o auto de infração de trânsito (AIT), porém, eu digo que ele se inicia com o cometimento de uma infração, para haver, então, o **motivo** que justifique a lavratura do auto de infração.

Após a constatação da infração, o agente competente lavrará o auto de infração e a autoridade de trânsito a qual pertence aquele agente, fará o julgamento da consistência do AIT, ou seja, uma análise prévia do AIT.

Se ela entender que o AIT é consistente, ela notificará o proprietário do veículo, para lhe dar ciência que alguém, na condução de seu veículo, cometeu uma infração de trânsito.

Essa primeira notificação, é a notificação da autuação (NA).

É nesta notificação que vem a descrição da infração, contendo também o prazo para apresentação de defesa prévia (ou defesa da autuação) e/ou indicar o real condutor infrator, caso o proprietário do veículo queira.

Se não for o proprietário do veículo o infrator, ele poderá fazer a indicação do real condutor infrator e deverá, assim, preencher os campos do formulário que acompanha a notificação e deverá protocolá-la no órgão competente, seguindo as instruções da própria notificação e do artigo 5° da Resolução 918 do CONTRAN.

Vale dizer, que existem algumas infrações onde não é possível fazer a indicação de condutor, como, por exemplo, nas infrações que dizem respeito ao estado de conservação do veículo e documentação do mesmo, conforme artigo 257 do CTB, como estudado.

Abaixo colaciono um exemplo de formulário de indicação de condutor. Qualquer dado que for preenchido de forma errada ou se a mesma não for acompanhada dos documentos exigidos, **a indicação de condutor não será acatada.**

**POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL**

**FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR**

ATENÇÃO: 1. Caso V. S* não seja o condutor infrator, preencher o formulário abaixo. Este formulário deverá ser acompanhado dos seguintes DOCUMENTOS: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e documento de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado a este formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado a este formulário o ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a condução do veículo no momento da infração. 2. Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3. A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se: este formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.

| PLACA DO VEÍCULO/UF | MARCA/MODELO/ESPÉCIE | NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO | Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO/UF |
|---|---|---|---|
| QXQ1E40-MG | FIAT/MOBI LIKE - AUTOMOVEL - PASSAGEIRO | 0064327321 | T482987207 - ES |

| NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO | DATA DA INFRAÇÃO | CÓDIGO DA INFRAÇÃO/DESDOB. |
|---|---|---|
| MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A | 31/08/2020 | 5967/0 |

NOME DO CONDUTOR INFRATOR

ENDEREÇO/RUA/Nº DO COMPLEMENTO/BAIRRO DO CONDUTOR INFRATOR

MUNICÍPIO | UF | CEP

CPF DO CONDUTOR INFRATOR | RG DO CONDUTOR INFRATOR | TELEFONE

Nº DO REGISTRO (CNH) DO CONDUTOR INFRATOR | UF (CNH) | E-MAIL

DATA | ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO (IGUAL AO DOCUMENTO APRESENTADO)

DATA FINAL PARA INDICAÇÃO CONDUTOR: 20/12/2020 | ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR (IGUAL AO DOCUMENTO APRESENTADO)

PARA USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO

00

A correta indicação do condutor infrator, ou seja, o preenchimento correto de todos os campos exigidos no formulário é de suma importância para que a indicação de condutor seja aceita, pois, por incrível que parece, divergência na assinatura e falta de documentos indispensáveis são a maior causa de rejeição das indicações de condutores.

Fazer a indicação de condutor de forma correta e juntando todos os documentos exigidos é fundamental para que ela seja aceita, evitando que o proprietário do veículo arque com infrações que não são de sua responsabilidade e para que não seja instaurado um processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos.

Além disso, nos casos em que o motorista está cumprindo a penalidade de suspensão do direito de dirigir, se ele tiver um veículo registrado em seu nome, a indicação é fundamental para que não haja a instauração de um processo de cassação da CNH, nos termos do art. 263 do CTB, como será estudado.

Muito bem, superada a questão da indicação de condutor e do prazo para apresentação de defesa prévia ou da autuação, após passar pelos requisitos de admissibilidade, se acolhida a Defesa, o Auto de Infração de Trânsito será cancelado, seu registro será arquivado e a autoridade de trânsito comunicará o fato ao proprietário do veículo.

Não sendo interposta Defesa da Autuação no prazo previsto ou se esta não for acolhida, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade correspondente.

É neste momento que é expedida a Notificação de imposição da penalidade (NIP), que também vem acompanhada do boleto para pagamento da multa. Aqui o motorista pode dizer que foi efetivamente multado, pois antes não tinha sobre ele nenhuma penalidade.

É nessa notificação que conterá o prazo para apresentar recurso à JARI, que são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas, que funcionam junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, e/ou fazer o pagamento com desconto. Esta notificação deve observar os artigos 12 e 13 da Resolução 918 do CONTRAN.

Se o recurso for deferido, não tem multa, não tem pontos! Se esse recurso for indeferido, ainda há a possibilidade de apresentar recurso ao CETRAN ou CONTRANDIF.

Um dos atributos do ato administrativo, é a **presunção RELATIVA de legalidade e veracidade**, ou seja, o ato administrativo presume-se legal e verdadeiro.

E, por ser uma presunção RELATIVA, admite prova em sentido contrário, uma vez que o AIT comunica o SUPOSTO cometimento de uma infração!

E é isso que você fará para o motorista: você fará cair por terra esta presunção relativa de legalidade de veracidade, impugnando o auto de infração e verificando se ele está de acordo com o que determina a legislação.

Vale frisar, novamente, que não é o agente que tem “fé pública” como muitos costumam dizer por aí. Na verdade, a presunção de veracidade paira sobre o ATO e não sobre o agente.